

0004752-36.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2282468/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 20857243 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/21/102

- 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/2021 - 1º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004752-36.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004752-36.2022.8.26.0554 - Controle 1402/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2282468/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 20857243 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/21/102

- 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3117/2021 - 1º Distrito Policial de Santo André, 2282468 -

01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

EWERTON DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

EWERTON DO NASCIMENTO está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 15 de outubro de 2021, por volta das 18h40min, na Avenida Industrial, n.º 10, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com ALAN BRUNO SANTANA (processo sentenciado), trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha a granel, com

massa líquida de 401,79g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente esta que causa dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 211/212), o réu foi citado por edital (fls. 216) e o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 238/239).

Determinado o prosseguimento do feito (fls. 267/268), o réu foi citado pessoalmente (fls. 312) e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O acusado foi interrogado.

A instrução processual foi encerrada e, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensor público, pugnou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 8/19), boletim de ocorrência (fls. 20/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação (fls. 29/30), exame químico-toxicológico (fls. 127/129), laudos periciais (fls. 171/174 e 175/180) e pela prova oral coligida, é certo que existe dúvida acerca da autoria dos fatos imputados ao réu na denúncia.

Durante a fase inquisitória, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, por sua vez, o acusado negou a prática dos fatos, esclarecendo que retornava da praia com um amigo e parou na estação da CPTM, em Santo André, para fazer uso do banheiro. Disse que foi abordado por policiais e que nada de ilícito foi apreendido em seu poder, já que não portava a droga apreendida.

A negativa do acusado, a despeito da existência de fortes indícios de autoria contra ele, não restou cabalmente infirmada nos autos.

Nota-se que o policial militar Gustavo Fernandez esclareceu que, na data dos fatos, durante patrulhamento a pé, visualizaram dois indivíduos que esboçaram atitude suspeita, que acabaram abordados. Afirmou que o réu portava maconha, ainda a granel, em quantidade significativa, dentro de uma mochila e que o corréu estava com uma pochete, que também tinha droga. Alegou que o réu sustentou que tinha recebido a droga de uma mulher no local, porém não teceu detalhes sobre ela, afirmando ainda que o entorpecente seria comercializado na própria estação.

O policial militar Guilherme José Miguel, por seu turno, confirmou que, por ocasião dos fatos, durante abordagem, o acusado foi surpreendido com cerca de 400g de maconha a granel no interior da mochila que portava. Disse que o réu afirmou ter recebido o entorpecente de uma mulher com cabelos loiros, que entretanto não foi localizada, dando conta ainda de que a maconha se destinava a comercialização. Informou por fim que houve apreensão de balança de precisão com o réu, o que sequer consta do auto de exibição e apreensão.

Os depoimentos dos policiais militares, como se vê, apesar de demonstrarem apreensão de maconha a granel na data dos fatos, apresentam algumas contradições relevantes. Isso porque, um dos agentes legais deixou consignado que o réu forneceu

as características da pessoa que teria entregue a maconha para ele enquanto o outro disse que não houve qualquer alegação nesse sentido; um dos policiais sustentou que o réu teria afirmado que a maconha seria comercializada na própria estação enquanto o outro deixou assentado que o réu aduziu que a droga seria comercializada no interior, porém se tratava de droga a granel, fato que, ao que tudo indica, sequer estava pronta para a comercialização; e por fim um dos agentes legais chegou a afirmar que houve apreensão de balança de precisão, o que não consta do auto de exibição e apreensão, ao passo que o outro nada disse sobre isso.

Estas inconsistências todas, somadas à negativa do acusado no que toca à apreensão da droga em seu poder, fragilizam todo o conjunto probatório e, por conseguinte, tudo leva a crer que, excepcionalmente, os depoimentos dos agentes legais, que, como regra, comportam acolhimento como qualquer testemunha que presta depoimento sob compromisso, no caso vertente, não autorizam a prolação de decreto condenatório contra Ewerton, que deve ser absolvido por insuficiência de provas, o que aliás também aconteceu com o corréu.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu EWERTON DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado, absolvido nestes autos.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA